

בעניין:

1. ליאור יוסף
2. ניצה יוסף
3. מרדכי יוסף

כולם באמצעות ב"כ עוה"ד אמיר פבה,
מרח' הנגר 24, AMY BUSINESS CENTER,
משרד 5, קומה 5, נווה נאמן, הוד השרון
טל': 09-8899380, פקס: 09-8899370
מייל: apavve@gmail.com

-נגד-

בית גמליאל - מושב עובדים של הפועל המזרחי להתישבות שיתופית בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד רמי אבידע ואח',
מרחוב הרכבת 58 (בנין אלקטרה ק' 14)
טל: 03-6083520, פקס: 03-6083521

הודעה מטעם הנתבעים: הגשת תצהיר עדות ראשית

1. מוגש בזאת כתצהיר עדות ראשית תצהירו של מר מרדכי יוסף.
2. הגם שהדברים נזכר בתצהיר, מוצאים הנתבעים להפנות את בית המשפט לכך שבמקביל לתביעה דכאן, נדונות בבוררות 2 תביעות שהגישו הם עצמם כנגד התובע דכאן, תביעות לגביהם הם הגישו בקשה לאיחוד דיון ביחד עם התביעה דכאן בהנתן שהטענה היחידה שנטענת על ידי המושב היא טענת קיזוז מכח התביעה דכאן.
3. המושב, מצדו, עשה כל שלאל ידו כדי לגרום לבירור נפרד של התובענות (אף שהן קשורות בטבורן כאמור ואין לו בהן כל טענה זולת טענת קיזוז מכח התביעה (הפיקטיבית) בהליך זה, ואכן בסופו של יום מוצאים עצמם הצדדים בשתי מערכות דיונים נפרדות: תביעת המושב נדונה בפני כבודו, ושתי תביעות הנתבעים (בהן טענתו היחידה של המושב היא טענת קיזוז מכח התביעה דכאן) בבוררות.
4. עוד יודגש כי התביעה דכאן מתנהלת כלאחר יד גם כנגד הנתבע 1, בעל משק נפרד, זאת אף שכל טענות המושב בעניין האנטנות, אפילו היו נכונות (עניין הנסתר מניה וביה בראיות), אינן רלוונטיות לגביו, ללמדך כי המדובר בהליך בריוני.



אמיר פבה עו"ד (מ.ר. 33434)
ב"כ יוסף, הנתבעים דכאן, התביעה בבוררות

ת צ ה י ר

אני הח"מ, מרדכי יוסף, נושא ת.ז. מ [REDACTED], לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, עושה תצהירי זה כתצהיר עדות ראשית בתביעה שבכותרת, ומצהיר כדלקמן:

בקליפת האגוז:

1. הנני הנתבע 4 בתביעה שבכותרת, בנה של המנוחה ינטה יוסף ז"ל, והנתבעים 2-3 הם בני וכלתי.
 2. עניין לנו בתביעה ממחוזות האבסורד, נעדרת כל עילה, ואשר על פי עצה משפטית שקיבלתי הוגשה - במובהק - בהתיישנות, בהעדר עילת תביעה, ובחוסר תום לב תהומי. תביעה זו הוגשה תחילה לבוררות, זאת, כהמשך ישיר ובנסיון ל"מקצה שיפורים" לתביעה שהוגשה על ידי אותו תובע בהליך בוררות, במסגרתו קבע כב' הבורר מוגרבי כי הינו נעדר סמכות.
 3. עסקינן בתביעה שעניינה בשתי התקשרויות שבין אמי המנוחה לבין חברות סלולר, אשר אושרה על ידי כל המוסדות הנדרשים, ובכלל זה על ידי התובע עצמו, שלאחר שחתם על כל הבקשות והמסמכים הנדרשים, בחלוף שנים רבות וארוכות, ובאופן אבסורדי, מצא לנכון לפנות בתביעה זו, שלידתה בחטא, וכל כולה נסיון לעשות עושר ו/או להפעיל לחץ פסול על הנתבעים.
 4. ויודגש, תביעת המושב כנגדנו, תביעה ולפיה המושב זכאי "לאסוף" את החלקה "לעיבוד משותף, הינה אות ומופת לחוסר תום לב, והיא הוגשה **בין היתר** :
- א. כאשר המושב עצמו אישר את ההתקשרות עם חברת הסלולר עוד ב- 1999.
- ב. כאשר המושב עצמו שב ואישר החלטתו זו שעה שאישר באותה חלקה התקשרות נוספת עם חברת סלולר נוספת, וזאת בחלוף כ- 6 שנים, בשנת 2005.
- ג. כאשר המושב עצמו הביא בשנת 2008 בפני האסיפה הכללית, הצעה "לאסוף" את חלקות ב' לעיבוד משותף, הצעה שהועלתה אך ורק בזיקה לחלקה שלנו, ושנדחתה על ידי האסיפה הכללית לא לפני שהמושב עצמו ניהל "קמפיין" שלם על מנת לגייס את החברים לתמוך בהצעה כאמור.
- ד. כאשר חלקה ב' לא נאספה מאף אחד מן החברים, בעוד רק בענייננו מתנהל מי מועד המושב המושב באופן מחפיר, ובניגוד להחלטות שהתקבלו כדין מבקש להפלות אותנו עקב צרות עין ורק מכיוון ששפר מזלנו וחלקה זו התאימה להשכרה לחברת סלולר.
- ודוק, ההתנהלות בענייננו מקבלת משנה חומרה שכן בעובדה עליה אין חולק, רוב חלקות ב' במושב מושכרות לגורמים שונים, ותמורת השכירות משולמת לחברים מחזיקים בחלקות.
- ה. כאשר המושב מחזיק בחוות דעת משפטית מיועצו המשפטי דכאן ולפיה לא ניתן לאסוף את חלקה ב'.
5. תביעה זו לידתה ברשעות וברוע, וכל כולה נודפת אפליה בוטה ופסולה, אפליה במסגרתה מנסה התובע "לשכתב מחדש את העובדות", ולבקש "לאסוף" סלקטיבית את חלקה ב' נושא התביעה, בין היתר, כאשר הוא עצמו ניהל קמפיין שלם שבעקבותיו הביא הוועד עצמו את הבקשה לאסוף את חלקות ב', בפני האסיפה הכללית.

אלא שבאסיפה הכללית שהתכנסה, נדחתה ההצעה, והוחלט:

"שלא לאסוף את חלקות ב' לעיבוד משותף. העיבוד ימשיך ע"י החברים כפי שהיה עד כה".

***העתק פרוטוקול האסיפה הכללית מיום 29.12.08 רצ"ב מסומן 1

6. מאז אותה החלטה באסיפה הכללית, החלטה שנתקבלה כעולה הימנה ביום 29.12.08, לא רק שלא נתקבלה כל החלטה אחרת של האסיפה הכללית, אדרבא כלל לא הובאה לפתחה של האסיפה הכללית כל הצעה נוספת לאסוף את חלקות ב' "לעיבוד משותף", או בכלל.
7. לאמור, האסיפה הכללית, שנדרשה - פוזיטיבית - לבקשה "לאסוף" את חלקות ב' (בדיון שנערך בעניינה הנוקדני של החלטה דנא..) קיבלה החלטה "שלא לאסוף את חלקות ב' לעיבוד משותף".
- החלטה זו לא שונתה ואיש לא פעל לשנותה, לא עם הנתנה ולא ב- 9 השנים שחלפו מאז ניתנה, עד מועד הגשת תביעה זו וגם לאחר הגשת התביעה.
8. כל זאת ידוע לתובע, אשר הגיש תביעת אבסורד זו, אשר הוגשה הן כנגדי ונגד אשתי, והן כנגד בני, זאת אף שבחלקתו לא הוצבה כלל אנטנה, ואף אם היה המושבה זכאי לסעד בגין התקנת האנטנה, הרי שהוא לא רלוונטי אליו, ובאופן העולה כדי סחיטה ממש.
9. והרי, אותו תובע, מחזיק בידו חוות דעת מאת משרד עורכי דין אשר חתום על כתב התביעה היום, ולפיה משאוסרה ההתקשרות עם פלאפון, לא ניתן לסגת מאותה הסכמה, וכי אין עילה "לאסוף" את חלקה ב'. לעניין זה נפנה לנספח 6 להלן.
10. ודוק, זאת, אפילו אם היתה מוכחת חריגה כלשהיא מסמכות (וכפי שיבואר להלן, לכל טענות התובע בדבר מנגנון האישור, אין לא ידיים ולא רגליים!!).
11. עובדה זו לא הפריעה למושב לפנות, בניגוד מוחלט לחוות הדעת שניתנה בידו, בתביעה זו, תביעה במסגרתה נטענות טענות חסרות שחר שהתובע עצמו יודע כי אינן נכונות, והכל תוך שהוא מסתיר מבית המשפט עובדות מהותיות ובכלל זה העובדה כי האסיפה הכללית דחתה הצעה לאסוף את חלקות ב' לעיבוד משותף!!
12. בעוד התובע אף לא פותח במלאכה להסביר מדוע יש לאסוף חלקה ב' בניגוד להחלטה תקפה של האסיפה הכללית שקבעה שהחלקות יישארו בחזקת החברים, שמא להסביר מדוע נבדלת חלקה ב' זו מיתר חלקות ב' המושכרות רובן ככולן לצדדים שלישיים, "שוכח" התובע לציין, והדבר יצוין כאנקדוטה, כי אחד מחברי הוועד, מחזיק (ביחד עם אחרים) בהסכם המזכה אותו ב- 50% מתמורה שתתקבל בגין קרקע אליה פלש, בהסכם שערורייתי ש"משום מה" בגינו הוועד אינו נזעק כל עיקר.
13. בניגוד לנטען בתביעה, אני לא נכחתי בישיבות שנגעו לאישור הקמת האנטנה וההתקשרות עם פלאפון ובאף ישיבה אחרת שנגעה לחלקה בהקשר זה.
14. למעשה, בעוד התביעה יוצאת כנגד אישורם, כביכול "שלא כדין" של הקמת האנטנה וההתקשרות של המנוחה עם פלאפון וסלקום, הרי בעובדה, אם לא די בכך שלדברים אין שחר, הרי שלמרבה האבסורד, מי שעומד היום בראש הוועד דחף להגשת תביעת אבסורד זו, היה מי שבעצמו אישר בשנת 2005 התקשרות נוספת עם חברת סלולר להצבת מתקנים באותה חלקה ממש.
15. אף שכך, התובע אף אינו פותח במלאכה להסביר הכיצד זה הוא עצמו יוצא כנגד החלטה של וועד בו ישב יו"ר הוועד המכהן דהיום, שמא להסביר הכיצד זה אושרו אותן התקשרויות, כביכול "שלא כדין" ו/או תוך הפרת חובת השוויון, תוך "התנהגות פסולה" ועתה דחף להגשת תביעה הזויה זו, היוצאת כנגד ההחלטה שהוא עצמו אישר.
16. התביעה מוטב היה לו לא הוגשה, ומשהוגשה, על פי עצה משפטית שקיבלתי, דינה אחד, להדחות תוך חיוב התובע בהוצאות משמעותיות, מחמת התיישנות מובהקת (כמפורט להלן), ולמצער לגופה.
17. לגופה, בין היתר כאשר משהובאה בפני האסיפה הכללית הצעה "לאסוף" את חלקה ב', ומשקיבלה האסיפה כללית החלטה כי חלקה ב' לא "תאסף", הרי שאין עומדת כל עילת תביעה לתובע.
- אלימות המושב אינה מסתיימת בהגשת תביעות סרק, ותביעה זו הפכה פלטפורמה לקיזוז מאות אלפי שקלים המגיעים לנו כחברי מושב ואשר חולקו בין יתר חברי המושב
18. במקרה דנא, ובבחינת "חטא על פשע", המושב לא הסתפק בתביעת הסרק שהגיש כביריון כנגד שתי החלקות (אף שאחת מהן לא יכולה להיות קשורה לאנטנות ולשכירות המופקת מהן):
19. ובמה דברים אמורים -

20. בהמשך לתביעת סרק זו, תביעה מאחוריה אין עילה משפטית או עובדתית מבוררת, תביעה שכל תכליתה הפעלת לחץ עלינו, וכאילו אין די בה, המשיך המושב, ו"קיוז" על דעת עצמו בחלוף שנים סך של 381,648 ₪ (לשני המשקים) שחולקו בין חברי האגודה בשני מועדים כספי השבה שהתקבלו במושב מרמ"י, כספים שאותם הוא נמנע מלהעביר הן לי ולאשתי והן לבני וכלתי, וזאת בטענת "קיוז" ללא כל זכות שבדין, אך ורק על יסוד האמור בתביעה דכאן.

21. ודוק, עיון בכתב הגנה שהוגש בידי הנתבע באחת מתביעות הקיוז, מעלה כי הנתבע אינו טוען כל טענה שהיא כנגד זכותנו לקבלת אותם כספים, וכותב בצורה הברורה ביותר כי הוא זכאי "לקזז" אותם סכומים מכח התביעה דכאן.

22. לא זו אף זו, לאחר שהגשנו תביעות לבית המשפט ובקשה לאיחוד דיון בתובענות, בחר המושב לנהל הליך ארוך להעברת התביעות לבוררות באופן שאלו יידונו בנפרד מהתביעה שכאן (ובסופו של יום ניתנה החלטה על העברת שתי התביעות שלנו לבוררות, בכל הכבוד ולמיטב הבנתי בניגוד להחלטת כב' הנשיאה רוס).

23. קרי, בעוד המושב טוען כי זכותו ל"קיוז" הסכומים המגיעים לנו כחברי אגודה אך ורק מכח התביעה דכאן, הוא עצמו עשה כל שלל ידו למנוע בירור התובענות צוותא חדא בבית המשפט, כפי שמתבקש היה מקום בו טענתו היחידה של המושב במסגרת התביעות שהגשנו הינה טענה לקיוז מכח התביעה דכאן.

24. למען הסדר הטוב יצויין כי שתי התביעות שהגשנו לבית המשפט, 52601-09-19 ו-32023-03-20, הוגשו לרשם האגודות, שם, לאחר הליך ארוך שכלל פסילה מוזרה של הבוררת שמונתה, מונה בורר אחר, לפניו הוגשו שתי התביעות במאוחד, והתובעים שם (הנתבעים כאן) ממתינים לקידום ההליכים בתיק. עוד למען הסדר הטוב יצורפו להלן העתקי התביעות שהוגשו לבית המשפט נוכח שני הקיוזים (שבוצעו שלא כדין).

***רצ"ב מסומנים 2

25. תשומת לב בית המשפט לכך שבעולה מן התביעות ביחס לשני ה"קיוזים", הרי שחיובי הנתבעים דכאן בכרטסת נעשו בדיעבד רק עת נתקבלו כספי ההשבה מרמ"י, באופן פיקטיבי, ובכוונה לשלול מאיתנו כספים שחולקו בין כל בעלי המשקים במושב, ולא זו אף זו, כי אותם "קיוזים" ברוטליים נעשו הן ביחס למשק שלי והן ביחס למשק של בני וכלתי, שם לא הוצבו מעולם אנטנות ואפילו אם היתה למושב זכות קיוז, הרי שהיא לא היתה חלה לגבי אותו משק, כך שלמעשה המדובר באלימות כלכלית ממש ובשימוש לרעה בהליכים.

עוד אזכיר כי בעוד המושב כותב באופן הברור ביותר כי הסיבה היחידה שלא מחולקים לנו כספי ההשבה היא טענת "קיוז" ביחס לשני המשקים, הוא עצמו פעל למנוע בירור מאוחד של התובענות שהגשנו ביחד עם התביעה שכאן, מה שממחיש את הלך הרוח וחוסר תום הלב של המושב בהליך דכאן, ובכלל.

26. כך או כך, על פי עצה משפטית שקיבלתי, למושב אין עומדת זכות קיוז באותן תביעות, לא מניה ולא מקצתה, וטענותיו בהן אינן אלא טענות סרק בריוניות הנטענות שלא כדין, ושנועדו להפעיל לחץ הן עלי ועל אשתי (בחלקתנו הותקנו אנטנות) והן על בני וכלתי (לגביהן אין עילת תביעה כאן אפילו לכאורה שכן אין להם דבר עם האנטנות או ההכנסות שהופקו/מופקות מהן אפילו היו בפי המושב טענות של ממש לזכותו לדמי השכירות או לקבלת צו אחר כלשהו!!).

על פי העובדות כפשוטן, דין התביעה להדחות מחמת התיישנות

27. על פי עצה משפטית שקיבלתי דין התביעה להדחות מניה וביה מחמת התיישנות:

א. עסקינן בהתקשרות שהתובע עצמו אישר (וראה נספח ב' לכתב התביעה) עוד ביום 4.8.1999, קרי לפני למעלה מ-16 שנה, ואשר נחתמה בין המנוחה לבין חברת פלא-פון, עוד ביום 10.8.1999.

ב. זאת ועוד, מי שחתם על תכניות להקמת האנטנה הסלולרית, היה לא אחר ממועד האגודה של התובע עצמו, כשהתכנית נחתמו עוד ביום 1.8.1999 וההסכם עם חברת פלאפון נחתם ביום 10.8.1999. בהקשר זה יופנה בית המשפט להעתק חלק התכנית ועל גבו חתימת התובע ולהסכם עם חברת פלאפון.

***העתק חלק התכנית הנושא חתימת התובע רצ"ב מסומן 3

***העתק עמוד ראשון להסכם רצ"ב מסומן 4

ג. ודוק, כעולה מכתב התביעה עצמו, בחלוף 6 שנים, בשנת 2005, אישר התובע (ודוק, זאת כאמור באמצעות מר אלי כהנא שהוא יו"ר הוועד הנוכחי שדחף להגשת תביעה זו!!) עצמו התקשרות נוספת, המתוארת כ"הוספת מבנה קטן ואנטנה על התורן הקיים של חברת סלקום".

ד. טענות התובע בתביעה מופנות, במפורש ובמובהק, כנגד אופן אישור ההתקשרויות בוועד המושב, וכנגד ההתקשרות עם חברות הסלולר, וזו (וראה הפרק להלן) עילת התביעה.
ודוק, התובע אף לא מתחיל במלאכה להסביר הכיצד זה ומכח מה, מצא הוא לפנות בתביעתו בשנת 2017.

א. בחלוף למעלה מ- 16 שנה ממועדי אישור ההתקשרות מול פלא-פון, וביצועה.

ב. בחלוף 12 שנה ממועד אישור ההתקשרות מול סלקום, וביצועה.

ה. כלאחר יד, בסעיפים 13 ואילך, מסביר התובע כי בשנת 2007 סיים הוועד שאישר את ההתקשרות שבין הנתבעת לפלא-פון, את תפקידו, וכי ועד חדש שמונה קיבל "החלטה" ולפיה האנטנה שהוצבה, והציוד הנלווה לה, יפוגו מן החלקה.

ו. דא עקא שאפילו אם תמצא רלוונטיות לאותה החלטה בבחינת סוגיית ההתיישנות (ועל פי עצה משפטית שקיבלתי אין לה כל רלוונטיות), הרי שהתביעה התיישנה גם ביחס למועד זה.

ז. על פי עצה משפטית שקיבלתי, התביעה איננה תביעה שבמקרקעין, ולפיכך ובהתאם לסעיף 5 לחוק ההתיישנות, תשי"ח - 1958, היא מתיישנת בחלוף 7 שנים.
ממילא, ובאשר עילתה היא אישור ההתקשרות, אישור שניתן בשנת 1999, הרי אפילו היה מדובר בתביעה שבמקרקעין (ולא כך הוא!!) הרי שחלפו למעלה מ- 15 שנה ממועד האישור.

ח. בנסיבות העניין, משברי כי עילת התביעה נולדה במועד בו אושרה ההתקשרות בוועד המושב (החלטה שנתקבלה בשנת 1999), והרי זו טענת התובע, הרי שדין התביעה אחד: להזכות על הסף מחמת התיישנות תוך חיוב התובע בהוצאות, וכך מבוקש.

ט. בענייננו, והדברים כתובים באופן הברור ביותר בכתב התביעה, עילת התביעה של המושב הינה אישור התכניות וההתקשרויות עם חב' הסלולר.

י. בהקשר זה, אין לי אלא להפנות לכתב התביעה עצמו, שם מפרט המושב כדבעי את עילת תביעתו, כהאי לישנא:

"ביום 04.08.99 התקיימה ישיבת ועד הנהלה בה אושר (בניגוד לדין) לגב' ינמה יוסף ז"ל (נתבעת 1) להתקשר עם חברת פלאפון בהסכם להקמת אנטנות בחלקה ב"

(ס' 7 לכתב התביעה).

"בישיבת הוועד השתתפו ארבעה חברי ועד, אשר אחד מהם, מר מוטי/מרדכי יוסף הינו בנה של נתבעת 1, הגב' ינמה יוסף והינו נתבע 4."
(ס' 8 לכתב התביעה).

בסעיף 10 לתביעה מפרט המושב התקשרות נוספת, מאוחרת יותר, שאף היא לשיטתו נעשתה "שלא כדין", בשנת 2005:

"בישיבת ועד הנהלה מיום 8.9.05, התקבלה החלטה המאשרת הוספת מבנה קטן ואנטנה על התורן הקיים של חברת סלקום.

גם במועד זה היה נתבע 4 מר מוטי/מרדכי יוסף, חבר ועד (אף שצוין כי לא השתתף בדיון)..."

הנתבע 4 היה חלק מהגורמים הדומיננטים בקרב חברי האגודה והיתה לו השפעה מהותית על ניהול האגודה ורכושה (וכן על היעדר שקיפות נאותה)".

יא. ברור לגמרי לכל בר דעת, והדבר עולה באופן הברור ביותר מכתב התביעה, כי "כח התביעה" כמשמעו בפסיקה, ובכלל, היה בידי המושב מיום שאושרה ההתקשרות שבין פלא-פון לנתבעת 1.

יב. ודוק, על פי כתב התביעה, הן מהותית הן תכנית, אישור ההתקשרות מהווה עילת התביעה לכאורה (עילת תביעה לכאורה, שכן עילת תביעה של ממש אין בידי המושב אף לשיטתו, כפי שאישר יועצו המשפטי בכתב!! ועל כך בהמשך).

שכן, ה"עובדות המהותיות", קרי העובדות היוצרות את עילת התביעה, הן העובדות המתוארות בפרוטרוט בתביעה:

אישור ההתקשרות שבין פלא-פון לנתבעת 1, בשנת 1999.

אישור הקמת המבנה הנוסף, בשנת 2005.

למעשה, מרגע שאושרה ההתקשרות (והדברים יפים הן לאישור ההתקשרות ב- 1999 והן לאישור ההתקשרות ב- 2005), לתובע לא היה חסר ולו דבר לצורך הגשת תביעתו, המושתתת על טענה ולפיה, לכאורה, ההתקשרויות אושרו שלא כדין. ובבחינת למעלה מהצורך, במהלך כל 17 השנים שחלפו מיום אישור ההתקשרות, דרך יום ההתקשרות השניה (2005) ועד הגשת התביעה, לא קרה דבר המשליך על עילת התביעה (לכאורה), שעמדה למושב מאז 1999 כאמור, ולא יכול להיות חולק כי כל העובדות המהותיות שעליהן נסמכת תביעת המושב, ארעו עוד ב- 1999 ולמצער גם ב- 2005.

יג. בענייננו, למושב לא היה חסר ולו נתון אחד חסר כדי לעמוד על תביעתו:

לשיטתו אושרה התקשרות שלא כדין.

(באופן מדהים, אף שלשיטתו של הוועד האישור ניתן שלא כדין, וועד בו היה חבר יו"ר הוועד הנוכחי מר כהנא אישר בשנת 2005 התקשרות נוספת!!).

יד. וממה נפשך, היעלה על הדעת שאם סבר מי מחברי הוועד - ובכלל זה ובעיקר מר כהנא יו"ר הוועד הנוכחי - שהאישור שניתן ב- 1999 ניתן שלא כדין, היה מאשר הוועד התקשרות נוספת 6 שנים לאחר מכן???

לשיטתו הסיבה לכך שההתקשרות נעשתה שלא כדין היא נוכחות הנתבע 4 בשיבות ו/או השפעה זרה שלו.

לא יכול להיות חולק נתונים אלו היו ידועים מרגע אישור ההתקשרות, והרי הם אינם יכולים להגיע אלא מפרוטוקולי הישיבות ודברי הגורמים שנכחו בהן (שהינם חברי המושב!! אחד מהם מי שגרם להגשת התביעה והופיע לישיבה בפני כבודו!).

טו. והרי, אם קבע בית המשפט העליון כי מבוטח, גורם נחות מחברת הביטוח ושאנו נמצא בעמדת כח, לשון המעטה, מוחזק כמי שחייב לגבש תביעתו תוך 7 שנים מההתקשרות בפוליסה כאשר הוא טוען כי הוסתר ממנו מידע מהותי, הרי מבן בנו של קל וחומר לא יכול להיות ספק כי המושב, בענייננו, חייב היה לגבש תביעתו שעילתה "אישור התקשרות שלא כדין", במועד הקבוע בדיון.

טז. אין חולק כי ההתקשרות כנגדה יוצא המושב הינה התקשרות שהמושב עצמו אישר עוד בשנת 1999, קרי לפני למעלה מ- 17 שנה. למען הסר ספק, יופנה הבורר להעתק צילומי מתוך תכנית האישור, עליה מתנוססת חתימת המושב מיום 1.8.1999, נספח 1 לכתב ההגנה.

יז. כעולה מכתב התביעה עצמו, בחלוף 6 שנים, בשנת 2005, אישר התובע עצמו "הוספת מבנה קטן ואנסנה על התורן הקיים של חברת סלקום" (נספח ד' לתביעה).

יח. טענות התובע היום, מופנות, במובהק, כנגד אופן אישור ההתקשרות בוועד המושב, וכנגד ההתקשרות עם חברות הסלולר, וזו עילת התביעה. והרי, ברור לחלוטין, כי ככל שכטענת התובע, באישור ההתקשרות נפל פגם או שמא ניתן האישור בשנת 1999 "שלא כדין", הרי שמיום אישור ההתקשרות, עמדה לתובע עילת תביעה ראויה לפנים. ממועד זה, נמנית ההתיישנות. חד, חלק וברור.

יט. והרי בעובדה, לא זו בלבד שלא ננקטה כל פעולה כנגד האישור שניתן "שלא כדין" כביכול בשנת 2009, אלא שהוועד - בו חבר מר כהנא, יו"ר הוועד הנוכחי, אישר התקשרות נוספת דומה באותה חלקה בשנת 2005, כאשר גם עילת התביעה ביחס לאישור ההתקשרות השניה, בשנת 2005, התיישנה במובהק עוד בשנת 2012!!

עילת התביעה היא ההתקשרות שהביאה להסכם עם חברת הסלולר, בדיוק כמו באותה פרשה, לידת העילה (וזאת עולה מהתביעה) היא בהתקשרות. אין להלוש מצב דברים בו התובע ישן על טענותיו משך שנים ארוכות, בענייננו למעלה מ- 16 שנה!!!

בכל הכבוד הראוי, התביעה עצמה, כעולה הימנה, מושתתת על אופן אישור ההתקשרות ועל ההתקשרות גופה.

כ. וממילא על פי עצה משפטית שקיבלתי:

לא להארכות טכניות של תוקף ההסכם (הארכות שאינן מצריכות ולא הצריכו אישור המושב וממילא לא היו כרוכות בהליך אישור) ולא להחלפת הוועד ב- 2007, אין כל רלוונטיות לבחינת סוגיית ההתיישנות, הנבחנת על פי קיומו של כח תביעה.

"כח תביעה" היה בידי התובע מרגע אישור ההתקשרות ב- 1999, ולמצער ביחס להקמת המבנה הנוסף מרגע אישור ההתקשרות השניה ב- 2005.

חד, חלק וברור!!

כא. ודוק, התובע אף לא מתחיל במלאכה להסביר הכיצד זה ומכח מה, מצא הוא לפנות בתביעת בוררות בשנת 2016, קרי בחלוף למעלה מ- 16 שנה ממועדי אישור ההתקשרות על ידי המושב וביצועה מול פלא-פון, ולאחר שהוא עצמו חתם על התכנית עוד ביום 1.8.1999.
התובע מסביר כי בשנת 2007 סיים הוועד שאישר את ההתקשרות שבין הנתבעת לפלא-פון, את תפקידו, וכי ועד חדש שמונה קיבל "החלטה" ולפיה האנטנה שהוצבה, והציוד הנלווה לה, יפנו מן החלקה.

כב. דא עקא שמעבר לכך שהחלפת ועד אין לה כל רלוונטיות לעניין הווצרות עילת תביעה, שהרי העילה אינה קשורה בכל צורה בהחלטה על הגשת תביעה, אלא נבחנת על פי קיומו של כת תביעה, אלא אפילו אם היתה רלוונטיות להחלפת הוועד ושינוי המדיניות (ולא כך הוא!!), הרי שהתביעה התיישנה גם ביחס למועד זה.

כג. כאמור, עילת התביעה שעליה מושתתת התביעה המונחת לפני כבודו, הינה אישור ההתקשרויות, והעובדות המהותיות היוצרות את עילת התביעה הן העובדות המתוארות ביחס לאישור ההתקשרויות.

כד. בענייננו, טענת המושב, הינה כי שתי ההתקשרויות נעשו שלא כדין, זאת בין היתר נוכח ה"עובדה" הנתענת כי אני נטלתי חלק בישיבות הוועד בהן אושרו ההתקשרויות (טענה שאינה נכונה עובדתית כעולה מן המסמכים!!).

כה. אני תוהה, איזו סבירות יכולה להמצא בהתנהלות מושב שאישר התקשרות, שב ואישר שוב התקשרות נוספת כעבור 6 שנים, ועתה, בחלוף 17 שנה מההתקשרות הראשונה, ו- 10 שנים מההתקשרות השנייה, מגיש תביעה בטענה כי אותן התקשרויות אושרו שלא כדין?
והרי אין לך אבסורד גדול מזה!!

כו. דבר אחד ברור למעלה מכל ספק, והוא כי המושב אינו יכול לטעון להתיישנות שלא מדעת. שהרי:

א. המושב עצמו, באמצעות הוועד אישר את ההתקשרויות וחתם על האישורים לצורך הקמת האנטנה והקמת המבנה הנוסף.

ב. ככל שהטענה היא כי הנתבע 4 נטל חלק בישיבות הוועדה הרלוונטיות, הרי לעניין זה, מעבר לכך שקיימים פרוטוקולים, לא ברור כיצד יכול המושב לטעון כי לא ידע על "נוכחותו" של הנתבע 4 בישיבה, על רקע העובדה שאנשים מטעמו נכחו באותן ישיבות ואישרו בעצמם ובחתימתם את ההתקשרויות.

על פי עצה משפטית שקיבלתי, במקרה דנא עסקינן בתביעה שהתיישנה במובהק ובאופן הברור ביותר. ודוק, טענת ההתיישנות, מוכחת ומעוגנת בכתב התביעה, ולו לבדו וכשלעצמו.

כז. לעניין זה אשוב ואפנה לכתב התביעה עצמו:

- "ביום 04.08.99 התקיימה ישיבת ועד הנהלה בה אושר (בניגוד לדין) לגב' ינמה יוסף ז"ל (נתבעת 1), להתקשר עם חברת פלאפון בהסכם להקמת אנטנה".
"ביום 10.8.99 נחתם הסכם התקשרות בין נתבעת 1 לבין חברת פלאפון".
(ס' 8-9 לכתב התביעה).
- "בישיבת ועד הנהלה מיום 8.9.05 התקבלה החלטה המאשרת הוספת מבנה קטן ואנטנה על התורן הקיים של חברת סלקום".
(ס' 10 לכתב התביעה).

והדברים מדברים בעד עצמם.

גם לגופה בתביעה אין דבר והיא אינה אלא בליל של עיוות העובדות וטענות סרק שקריות

28. בגדר התביעה, טוען התובע כי הנתבעים פעלו בחוסר סמכות "וללא קבלת אישור האסיפה הכללית". אלא שטענתו זו, נסתרת מניה וביה במתואר בכתב התביעה עצמו.

29. כמפורט לעיל, לא זו בלבד שהתובע עצמו אישר את ההתקשרויות (וראה נספחים 2,4 לבקשה זו לעיל), אלא שעשה כל שלאל ידו כדי "לאסוף" את חלקה ב' נשוא ההליך כאן.

התובע אף יצא בקמפיין הסברה שיצא נוקדנית כנגדנו, במסגרתו ניסה לשכנע את החברים כי יש לאסוף את חלקות ב'.

בהקשר זה, בין היתר, פעל המושב להפיץ בין החברים "דף לחבר" שהגם שאינו נוקב מישרין בשמם של הנתבעים, נכתב כ"רקע" להצעת הוועד (שאכן הובאה בסופו של יום להצבעה) ובו מוסברים ה"יתרונות" שב"עיבוד המשותף", ובסופו נכתב:

"לפיכך החלים ועד האגודה החקלאית, להביא הצעה מסודרת לאישור האסיפה הכללית, כך שחלקות ב' ירוכזו ויגוהלו על ידי ועד האגודה החקלאית".

***העתק ה"דף לחבר" רצ"ב מסומן 6

30. ואכן בעקבות הקמפיין הביא הוועד את הבקשה לאסוף חלקות ב', בפני האסיפה הכללית.

אלא שבאסיפה הכללית שהתכנסה ביום 29.12.2008 (מצורף כנספח 1 לעיל), נדחתה ההצעה, והוחלט: "שלא לאסוף את חלקות ב' לעיבוד משותף. העיבוד ימשיך ע"י החברים כפי שהיה עד כה". (נספח 1 לעיל).

למותר לציין כי מאז אותה החלטה באסיפה הכללית, החלטה שנתקבלה ביום 29.12.08, לא רק שלא נתקבלה כל החלטה אחרת של האסיפה הכללית, אדרבא כלל לא הובאה לפתחה של האסיפה הכללית כל הצעה נוספת לאסוף את חלקות ב' "לעיבוד משותף", או בכלל.

לאמור, בניגוד גמור למצב הדברים המתואר בתביעה, לא זו בלבד שההתקשרויות אושרו כדין על ידי התובע עצמו, אלא שהאסיפה הכללית אישרה את ההתקשרויות וקבעה, בהחלטה שנתקבלה כדין, כי חלקות ב' לא ייאספו.

מצב הדברים פשוט בתכלית:

התביעה יוצאת כנגד התקשרויות שהתובע עצמו אישר באופן בלתי הדיר לפני שנים רבות, ואשר אושרו בידי האסיפה הכללית שכונסה לבקשתו.

יתרה מכך, על מנת להמחיש את חומרת התביעה, די אם יצויין, כי התובע עצמו יודע כי אין בידו עילת תביעה לאסוף את חלקות ב' ו/או ליהנות מפירות ההתקשרויות שהוא עצמו אישר. והרי, כאמור, **התובע מחזיק בידו חוות דעת מאת אותו משרד עורכי דין אשר חתום על כתב התביעה היום, ולפיה משאשורה ההתקשרות, לא ניתן לסגת מאותה הסכמה, וכי אין עילה "לאסוף" את חלקה ב'.**

31. בהקשר זה יופנה בית המשפט למכתבו של יו"ר ועד המושב מיום 10.10.2007, מכתב שנשלח בעקבות חוות דעת נוקדנית בעניינם של הנתבעים, לב"כ המושב דכאן, ובו נכתב כהאי לישנא:

"לכבוד ע"ד רמי אבידע.. במכתבך אלינו מיום 8 אוק' 07 סעיף 2 נכתב: "אם המושב אישר הצבת אנשנה בחלקה שהוחזקה ע"י חבר במושב מבלי שנוקבע כיצד "תחולק" (אם בכלל) התמורה - לא ניתן כיום לשנות את ההסכמה הנ"ל". ***העתק המכתב רצ"ב מסומן 7

בהמשך, וממילא בעקבות האמור במכתבו של עו"ד אבידע, מבקש הוועד מעו"ד אבידע "לצלול" לפרטי ה"הסכמה" ולבחון "פתח מילוט", לרבות "האם ההסכמה היתה תקפה", "האם ההליך היה תקין" וכיוצ"ב.

32. ויודגש, מאז אותו מכתב, אוקטובר 2007, לא מצא לנכון המושב לנקוט בכל הליך משפטי, וזאת עד פנייתו לבוררות במחצית השניה של שנת 2016, עובדה שמדברת בעד עצמה הן לעניין מודעות המושב כי אין בידו עילת תביעה ראויה לפנים, והן לעניין התיישנות התביעה, כאשר המושב עצמו אוחד בחוות דעת של יועציו המשפטיים כי אין לו עילה "לאסוף" את חלקה ב' של הנתבעים.

ויודגש שוב, התובע ניהל קמפיין ל"איסוף" חלקה ב' של הנתבעים, אף הביא ביוזמתו הצעה לאיסוף חלקות ב' לאסיפה הכללית, אך האסיפה הכללית דחתה את ההצעה ביום 29.12.2008 ומאז לא הובאה הצעה שכזו, או דומה לה, בפני האסיפה הכללית.

33. מטעם זה כשלעצמו, ומשניתנה החלטה פוזיטיבית הדוחה את ההצעה ל"איסוף" חלקה ב' של הנתבעים, ברי כי למושב אין ולא יכולה להיות כל עילת תביעה כנטען בכתב התביעה:

לא בהיבט הקנייני (שהרי האסיפה הכללית דחתה את ההצעה לאסוף החלקה) ולא בהיבט הכספי (שהרי אם נקבע שאין המושב זכאי "לאסוף" החלקה, ממילא אין הוא יכול להיות זכאי לפירות שהופקו מן החלקה, קרי דמי השכירות ששילמו חברות הסלולר).

35. אשר על כן, מכל הטעמים האמורים לעיל, יתבקש בית המשפט לדחות את התביעה על הסף, תוך חיוב התובע בהוצאות שיהלמו את נסיבות הגשתה, לרבות שכ"ט עו"ד.

זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.


מרדכי יוסף

אישור

אני הח"מ, אמיר פבה, עו"ד מרחוב הנגר 24, הוד השרון, מאשר בזאת כי ביום 21/7/21 הופיע בפני מר מרדכי יוסף המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

